

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 16/06/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד מיוחד – יוני 2025

חלק ב' – דין דיוני

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 100 דקות.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין
חלק ב' – דין דיוני

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
6. הבחינה כוללת 40 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 100 דקות - 12:30 עד לשעה 14:10.

נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן העולה על 15 דקות בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.

4. הוראות לשימוש בדף התשובות:

- א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
- ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
- ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
- ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
- ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
- ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
- ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
5. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
6. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.

הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

7. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
8. מסירת הבחינה
- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10:14 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציאו מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.
- ג. בתום הבחינה, בשעה 10:14 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.
- ד. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.
9. משמעת בזמן הבחינה
- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
10. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
11. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם באזור האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. נגד עו"ד לוי הוגש כתב קובלנה אחד לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ובו 4 פרקים בגין אישומים שונים. עו"ד לוי טוען כי כתב הקובלנה אינו תקין.

מה הדין?

- א. לא ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד.
- ב. אין כל מניעה לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד.
- ג. ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד אם האישומים מבוססים על עובדות דומות.
- ד. לא ניתן לצרף כמה אישומים בכתב קובלנה אחד ללא הסכמה של הנקבל.

-
2. דייגו, עולה חדש מוונצואלה, הגיע לארץ ומייד לקח הלוואה מובטחת במשכנתה וקנה דירה. דייגו התקשה להחזיר את ההלוואה, ועל כן נפתחו הליכי הוצאה לפועל לשם מימוש הדירה. דייגו פנה לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבל סידור חלוף ל-36 חודשים. אומנם על פי תנאי שטר המשכנתה דייגו ויתר על סידור חלוף, אך כעת הוא טוען כי כאשר חתם על שטר המשכנתה לא ידע כלל עברית ואף אחד לא הסביר לו על מה הוא חותם ועל מה הוא מוותר.

האם יכול דייגו לקבל סידור חלוף לתקופה שהוא מבקש?

- א. במקרה של מימוש משכנתה אין אפשרות לרשם להעניק סידור חלוף לתקופה העולה על 18 חודשים.
- ב. במקרה של מימוש משכנתה, אם הנסיבות מצדיקות זאת, מוסמך הרשם להעניק סידור חלוף לתקופה העולה על 18 חודשים, אך לכל היותר ל-31 חודשים.
- ג. לרשם שיקול דעת להעניק סידור חלוף לתקופה המבוקשת אם יש סיבות אישיות מיוחדות, אבל חוסר ידע בשפה אינו יכול להיות עילה לבקשה.
- ד. אם דייגו יכול להוכיח שהוא לא הבין על מה הוא חתם עקב קשיי שפה, לרשם שיקול דעת להעניק סידור חלוף מעבר לזמן שנקבע בחוק.

-
3. ערוץ "עוד ועו"ד" בטלוויזיה פרסם כתבה אשר ממנה עלה שעו"ד פלוני ביצע עבירה אתית. במסגרת הכתבה לא ניתנה לעו"ד פלוני הזדמנות להגיב לטענות בכתבה.

האם רשאית ועדת האתיקה לפתוח בעקבות כתבה זו בהליך בירור משמעתי נגד עו"ד פלוני?

- א. כן, ובלבד שבכתבה הובאו ראיות מוצקות וחד-משמעיות המבססות ביצוע עבירה אתית.
- ב. לא, מאחר שלא ניתנה לעו"ד פלוני הזדמנות להגיב לטענות בכתבה.
- ג. כן. הליך משמעתי יכול להינקט גם ללא תלונה.
- ד. לא. הליך משמעתי יכול להינקט רק בעקבות תלונה.

4. שגיא הגיש לבית משפט השלום תביעה על סך 38,000 ש"ח נגד חברת הסלולר "למון" בגין גביית יתר.

מה הדין?

- א. לא יאוחר מ-30 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ב. לא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ג. לא יאוחר מ-60 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.
- ד. בנסיבות העניין לא ניתן למנות מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת.

5. ישראל תקף את יהודה תקיפה שבעקבותיה איבד יהודה את זיכרונו. בתביעה האזרחית שהגיש יהודה הוצגה ראיה יחידה – עדותו של עובר אורח שראה את התקיפה. ישראל הפסיד במשפט וערער על כך. הערעור הסתמך על הטענה שלא ניתן לקבל תביעה על בסיס עדות יחידה.

מה דין הערעור?

- א. הערעור יתקבל – במצב של גרסה מול גרסה לא ניתן לקבוע שהורס נטל הראיה.
- ב. הערעור יתקבל – ניתן לקבל תביעה על סמך עדות יחידה אך ורק אם פורטו נימוקים לכך.
- ג. הערעור יידחה – ערכאת ערעור אינה מתערבת בממצאים עובדתיים.
- ד. הערעור יידחה – בעניין המדובר ניתן לקבל תביעה על סמך עדות יחידה.

6. במהלך דיון בקדם משפט הסב בית המשפט את תשומת לב התובעת לפסק דין של בית המשפט העליון כדי לקבל את התייחסותה אליו ולהציף מורכבויות משפטיות שעומדות לפניה. בית המשפט אף המליץ לתובעת לשקול למחוק את תביעתה. התובעת מבקשת לפסול את מותב בית המשפט.

מה הדין?

- א. אל לו לבית המשפט להתערב בהליך, ועל המותב להיפסל.
- ב. מעורבות בית המשפט כאמור מעלה חשש ממשי למשוא פנים, ועל המותב להיפסל.
- ג. מעורבות בית המשפט כאמור מעידה על נעילת דעתו של המותב, ועליו להיפסל.
- ד. מעורבות בית המשפט כאמור לא מעלה עילה לפסילת המותב.

7. בתביעה שהוגשה נגד יובל בבית המשפט לתביעות קטנות ניתנה לפני שבוע החלטה שלא בפניו בעניין אופן הבאת הראיות, והוא מעוניין לבטלה.

מה הדין?

- א. על יובל להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 30 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
- ב. על יובל להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 60 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
- ג. על יובל להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות בקשה לביטול ההחלטה בתוך 30 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
- ד. על יובל להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות בקשה לביטול ההחלטה בתוך 60 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.

8. רוני הגישה לבית המשפט לעניינים מינהליים עתירה נגד רשות מקומית בטענה כי זו פעלה בניגוד לחוק כשאשרה פרויקט בנייה חדש במתחם מגוריה. במהלך דיון מוקדם ביקשה רוני מבית המשפט לדון בעתירה לגופו של עניין באופן מיידי. הרשות המקומית, שטרם הגישה כתב תשובה, הסכימה שבית המשפט ידון בעתירה לגופו של עניין במעמד זה.

מה הדין?

- א. בית המשפט ידחה את בקשתה של רוני ויורה לרשות המקומית להגיש לכל הפחות תצהיר תשובה לפני הדיון בעתירה לגופו של עניין.
- ב. בית המשפט ידחה את בקשתה של רוני ויורה לרשות המקומית להגיש כתב תשובה לפני הדיון בעתירה לגופו של עניין.
- ג. בית המשפט ידחה את בקשתה של רוני ויורה לרשות להגיש לכל הפחות תגובה מקדמית לפני הדיון בעתירה לגופו של עניין.
- ד. בית המשפט ידון בעתירה לגופו של עניין.

9. יצחק מנהל תיק הוצאה לפועל נגד משה בגין חוב כספי ונקט הליך של עיקול מיטלטלין. כאשר הגיעו המעקלים לביתו של משה הוא התפרע ומנע את ביצוע העיקול. זו לא הפעם הראשונה שמשה פועל בצורה זו ומונע את ביצוע העיקול. יצחק פונה לרשם ההוצאה לפועל ומבקש שיוציא נגד משה צו מאסר.

מה הדין?

- א. צו מאסר קיים בהליכי הוצאה לפועל רק בענייני מזונות, ולכן לא ניתן בנסיבות העניין לאסור את משה.
 - ב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מעצרו של משה כדי לוודא שההליך יוכל להתבצע, אם התנהגות משה מצדיקה סעד זה.
 - ג. על יצחק לבקש קודם כול צו הבאה, ובמסגרת צו הבאה יוחלט אם יש מקום למאסר או מעצר של משה.
 - ד. כאשר מדובר בביצוע עיקול בביתו של החייב, הסמכות לבקש צו מעצר נגד החייב בגין התנהגות אלימה היא של המוציא לפועל, אשר מבצע את העיקול.
-

10. השוטר אזולאי פגש בריצ'רד, דייר רחוב מוכר, כשהוא מתהלך ובידו שקית שבה מצויים מכשיר טלפון סלולרי חדיש, מחשב לוח ואוזניות בלוטות' יוקרתיות. ריצ'רד נלקח לתחנת המשטרה ובה נחקר כיצד הגיעו לידי המכשירים היקרים, וטען שקיבלם במתנה מזר מסתורי שנהג במכונית ספורט חדישה. החפצים הוחרמו על ידי השוטר ונלקחו למשמורת בתחנה. ארגון סיוע משפטי לדרי רחוב הגיש בקשה לבית המשפט להורות על השבת החפצים לריצ'רד, וזה נעתר לבקשה חרף התנגדות התביעה המשטרתית. המשטרה מבקשת למנוע את השבת החפצים לידי של ריצ'רד.

מה הדין?

- א. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לבית המשפט המחוזי שידון בו בדן יחיד. על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לבקש רשות לערור לפני בית המשפט העליון, שידון בה בדן יחיד.
- ב. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לנשיא בית משפט השלום במחוז שבו נתפס החפץ. על החלטתו ניתן להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט המחוזי שידון בה ב-3 שופטים והחלטתו תהיה סופית.
- ג. על התביעה המשטרתית להגיש ערר לבית המשפט המחוזי שידון בו ב-3 שופטים והחלטתו תהיה סופית.
- ד. על התביעה המשטרתית להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט המחוזי שידון בה בשופט אחד. על החלטתו ניתן להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון.

11. שירי, בת 20, נפגעת אלימות. היא מבקשת כי חברתה הטובה תהיה נוכחת בחקירה שלה בגוף החוקר.

מה הדין?

- א. שירי זכאית לכך אלא אם כן סבר הקצין הממונה כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.
- ב. שירי אינה זכאית לכך, אבל זכאית שעורך דינה יהיה נוכח איתה בחקירה.
- ג. שירי אינה זכאית לכך, שכן היא נפגעת עבירת אלימות ולא עבירת מין.
- ד. שירי זכאית לכך, ונדרש צו של בית המשפט כדי למנוע זאת ממנה.

12. אביתר ודן עברו עבירה פלילית כאשר אביתר היה בן 17 וחצי ודן היה בן 20. כתב האישום הוגש לבית המשפט כחודש לאחר ביצוע העבירה. הדיון הראשון בבית המשפט נערך כשבוע לאחר שמלאו לאביתר 18 שנים.

מה הדין?

- א. הזמן הקובע במקרה דנן הוא מועד הדיון הראשון בעניין. הנאשמים יועמדו לדן יחדיו בבית משפט שאינו לנוער.
- ב. הזמן הקובע במקרה דנן הוא המועד שבו הוגש כתב האישום. הנאשמים לא יועמדו לדן יחדיו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. אם הועמדו לדן יחדיו ינהג בית המשפט כלפי אביתר כאילו היה בית משפט לנוער ויהיו לו הסמכויות של בית משפט לנוער.
- ג. הזמן הקובע במקרה דנן הוא המועד שבו הוגש כתב האישום. לא ניתן להעמיד לדן את שניהם יחדיו.
- ד. הזמן הקובע במקרה דנן הוא מועד ביצוע העבירה. הנאשמים לא יועמדו לדן יחדיו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. אם הועמדו לדן יחדיו ינהג בית המשפט כלפי אביתר כאילו היה בית משפט לנוער ויהיו לו הסמכויות של בית משפט לנוער.

13. הכנסת רוצה לחוקק הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק ושייאמר בה במפורש שהיא תקפה על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוק.

מה הדין?

- א. הדבר לא ניתן.
- ב. הדבר ניתן אם הוראת החוק התקבלה ברוב של חברי הכנסת ותוקף הוראת החוק יפקע בתום 4 שנים.
- ג. הדבר ניתן אם הוראת החוק התקבלה ברוב של 80 חברי כנסת ותוקף הוראת החוק יפקע בתום 4 שנים.
- ד. הדבר ניתן אם הוראת החוק התקבלה ברוב של חברי הכנסת ותוקף הוראת החוק יפקע בתום 8 שנים.

14. נשמעים קולות בציבור המבקשים לשנות את חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

כיצד ניתן לשנות חוק זה?

- א. בחוק יסוד שיתקבל ברוב של חברי הכנסת.
- ב. בחוק יסוד שיתקבל ברוב של חברי הכנסת הנוכחים בהצבעה.
- ג. בחוק יסוד שיתקבל ברוב של 80 חברי כנסת.
- ד. בחוק יסוד שיתקבל ברוב של 90 חברי כנסת.

15. שמעון בעלים של דירה המושכרת בדיירות מוגנת זה שנים רבות לראובן. לשמעון נודע כי ראובן, שהוא אדם מבוגר ונזקק לסיוע, עזב את הדירה ועבר להתגורר דרך קבע אצל קרובת משפחה. שמעון מעוניין להגיש תביעה לפינוי (סילוק יד) נגד ראובן בעילה של נטישת הדירה המושכרת בדיירות מוגנת.

לאיזו ערכאה תוגש התביעה?

- א. בית משפט השלום.
- ב. בית הדין לשכירות.
- ג. בית המשפט המחוזי.
- ד. בית הדין לשכירות או בית משפט השלום, לפי בחירת בעלי הדירה התובע (סמכות מקבילה).

16. לאחר שנאשם צפה בקלטת של חקירת המתלוננת נגדו בת ה-10, הוא מעוניין לקבל תמליל של החקירה והעתק של הקלטת.

מה הדין?

- א. הנאשם אינו רשאי לקבל את תמליל החקירה או העתק של הקלטת.
- ב. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה, ואולם לא רשאי לקבל העתק של הקלטת אלא רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- ג. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה והעתק של הקלטת.
- ד. הנאשם רשאי לקבל את תמליל החקירה מטעמים מיוחדים שיירשמו אך לא העתק של הקלטת.

17. מה יעשה בית המשפט כאשר אין הוראה בחיקוק למקרה מסוים של סדר הדין הפלילי?

- א. בית המשפט ינהג בדרך הצודקת ביותר בעיניו.
- ב. בית המשפט יפנה לדין האנגלי ויפעל על פיו.
- ג. בית המשפט יפנה באבעיה לנשיא בית המשפט שיחליט בעניין.
- ד. בית המשפט יפנה לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ויפעל על פיהם.

18. רונית הגישה בקשה ליישוב סכסוך נגד בעלה. מאחר שמדובר בזוג עתיר נכסים ועסקים פעילים יש צורך במומחים להערכת שווי הרכוש המשותף בהליך יישוב הסכסוך.

אם ימונו מומחים, מה הדין בנוגע לחוות הדעת שייתנו?

- א. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך לא תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל.
- ב. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל.
- ג. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל אלא אם מדובר במומחים שימנה בית המשפט לבקשת הצדדים.
- ד. חוות דעת מומחים שתיערכנה במסגרת תיק יישוב הסכסוך לא תהיינה חסויות בתובענות שיתנהלו בין הצדדים אם יישוב הסכסוך ייכשל אלא אם יקבעו הצדדים במפורש את החיסיון במסגרת ההסכמות ביניהם.

19. בית המשפט דחה את בקשתו של אביתר לתקן את כתב התביעה שהגיש (להלן : ההחלטה הראשונה). 30 יום לאחר שקיבל לידי את ההחלטה הראשונה, ומכיוון שסבר שהיא כל כך לא מוצדקת עד שהיא יוצרת עיוות דין, הגיש אביתר בקשה לעיון חוזר בהחלטה, ובה חזר על טענותיו מן הבקשה המקורית. לאחר 10 ימים דחה בית המשפט את הבקשה לעיון חוזר (להלן : ההחלטה השנייה). 25 ימים לאחר קבלת ההחלטה השנייה הגיש אביתר בקשת רשות לערער על ההחלטה השנייה מנימוקי הבקשה המקורית.

מה הדין?

- א. בנסיבות אלה לא היה מקום להגשת בקשה לעיון חוזר. המועד להגשת בקשת רשות ערעור יימנה מיום שקיבל אביתר לידי את ההחלטה הראשונה.
- ב. בנסיבות אלה לא היה מקום להגשת בקשה לעיון חוזר. המועד להגשת בקשת רשות ערעור יימנה מיום שקיבל אביתר לידי את ההחלטה השנייה.
- ג. בנסיבות אלה לא הייתה מניעה להגיש בקשה לעיון חוזר. המועד להגשת בקשת רשות ערעור יימנה מיום שקיבל אביתר לידי את ההחלטה השנייה.
- ד. בנסיבות אלה לא הייתה מניעה להגיש בקשה לעיון חוזר. עם זאת, המועד להגשת בקשת רשות ערעור יימנה מיום שקיבל אביתר לידי את ההחלטה הראשונה.

20. דני התגייס למשטרת ישראל ושירת בה במשך 5 שנים בתפקידים שונים. לאחר תקופה זו הוחלט על פיטוריו מהשירות. עקב כך דני רוצה לפתוח הליך משפטי נגד משטרת ישראל. בהליך המשפטי רוצה דני לקבל פיצויים כספיים בסך של 500,000 ש"ח שלטענתו נובעים מהפרת הסכם ההעסקה שבינו ובין המשטרה וכן מנזקים שנגרמו לו בעקבות פגמים בהליך גיוסו, הכשרתו ופיטוריו, שלטענתו אינם כדין.

לאיזו ערכאה נתונה הסמכות לדון בהליך המשפטי שדני רוצה להגיש?

- א. בית משפט השלום.
- ב. בית המשפט לעניינים מינהליים.
- ג. בית הדין לעבודה.
- ד. בית המשפט הגבוה לצדק.

21. בית משפט השלום בתל אביב דחה את בקשתה של שרית לאישור הסדר חוב בהליך חדלות פירעון.

כיצד יכולה שרית לגרום לשינוי ההחלטה?

- א. בדרך של ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
- ב. בדרך של בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לא ניתן להגיש ערעור בזכות או ברשות על פסק דינו.
- ג. בדרך של ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
- ד. בדרך של בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

22. רונית וחיים הם אחים המסוכסכים ביניהם בנוגע לאופן חלוקת עיזבון אביהם המנוח. האחים החליטו מיוזמתם להפנות את הסכסוך שביניהם להליך של בוררות בפני כב' שופט בית משפט השלום (בדימוס) מר ישראל. הבורר נתן לאחרונה פסק בוררות, ורונית רוצה להגיש בקשה לביטולו.

לאיזו ערכאה תוגש הבקשה לביטול פסק הבוררות?

- א. בית המשפט המחוזי.
- ב. בית משפט השלום.
- ג. בית המשפט לענייני משפחה.
- ד. בית המשפט המחוזי או בית משפט השלום, בהתאם לשווי העיזבון (עד 2.5 מיליון ש"ח - לבית משפט השלום, מעל 2.5 מיליון ש"ח - לבית המשפט המחוזי).

23. נגד יעקב הוגש כתב אישום בעבירה של גנבת בשמים יוקרתיים מחנות פארם שכונתית. בית המשפט זיכה את יעקב מחמת הספק. לאחר זמן מה התגלו צילומי מצלמות אבטחה ברורים יותר שמראים שיעקב אכן ביצע את הגנבה.

מה הדין?

- א. יעקב יועמד לדין שנית בגין עבירת הגנבה, וניתן יהיה להטיל עליו עונש של מאסר בפועל.
- ב. יעקב יועמד לדין שנית בגין עבירת הגנבה, אך ניתן יהיה להטיל עליו עונש של מאסר על תנאי בלבד.
- ג. הזיכוי של יעקב יישאר בעינו ולא יוגש נגדו כתב אישום נוסף.
- ד. הראיות החדשות יובאו בפני שופט בית משפט השלום שיחליט אם יש בראיות החדשות כדי הצדקה להעמדה של יעקב שנית לדין.

24. איזה מן ההיגדים הבאים מבטא נכונה את זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות בהקשר של עריכת הסדר טיעון עם הנאשם בביצוע העבירה?

- א. ככלל, נפגע של כל עבירת מין או אלימות זכאי לקבל הודעה על כוונה לערוך הסדר טיעון עם הנאשם ולהביע את עמדתו לפני קבלת החלטה בעניין.
- ב. ככלל, נפגע של עבירת אלימות או מין חמורה זכאי לקבל הודעה על כוונה לערוך הסדר טיעון עם הנאשם ולהביע את עמדתו לפני קבלת החלטה בעניין.
- ג. ככלל, נפגע של עבירת אלימות או מין חמורה זכאי לקבל הודעה על כוונה לערוך הסדר טיעון עם הנאשם אם ביקש זאת, ולהביע את עמדתו לפני קבלת החלטה בעניין.
- ד. ככלל, נפגע של עבירת אלימות או מין חמורה זכאי לקבל הודעה על כוונה לערוך הסדר טיעון עם הנאשם אם ביקש זאת, והסכמתו הכרחית לצורך עריכת הסדר הטיעון.

25. איזה מן ההיגדים הבאים מבטא באופן המדויק ביותר את הדין הנוגע לזכות הנאשם לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה, המצוי בידי צד שלישי שאינו התביעה?

- א. חומר שאינו מצוי בידי התביעה כלל אינו יכול להיחשב חומר חקירה ולכן אינו נכלל במסגרת החומר בו יש לנאשם זכות לעיין.
 - ב. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בחומר חקירה כאמור רק אם המחזיק בחומר נתן את הסכמתו לכך.
 - ג. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי אם יש תקווה או השערה שיהא בו כדי לסייע להגנת הנאשם, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בו, אך לא על תפיסתו והעברתו לנאשם.
 - ד. יש לנאשם זכות לעיין בחומר חקירה המצוי בידי צד שלישי אם יש יסוד של ממש להנחה שיהא בו כדי לסייע להגנת הנאשם, ולבית המשפט סמכות לצוות על מתן האפשרות לעיין בו, לרבות על ידי תפיסתו והעברתו לנאשם.
-

26. פרקליטות המדינה חתמה על הסדר טיעון עם נאשם. ההסדר נחתם באישור המשנה לפרקליט המדינה. פרקליט המדינה החליט לחזור מהחלטת המשנה ולבטל את הסדר הטיעון קודם שהוצג על ידי התביעה לבית המשפט.

מה הדין?

- א. מתוקף היותו בכיר יותר, לפרקליט המדינה סמכות מינהלית טבועה לשנות בכל מקרה את החלטות הכפופים לו, לרבות במקרה המתואר.
- ב. פרקליט המדינה אינו רשאי לשנות את ההחלטה לאחר שההסכם נחתם ונמסר לנאשם.
- ג. פרקליט המדינה רשאי לשנות את ההחלטה רק בתיאום עם באי כוחו של הנאשם.
- ד. פרקליט המדינה רשאי לשנות את ההחלטה בשל גילוי של נסיבות חדשות או בשל שגיאה שלא ניתן להשלים איתה בהחלטה הקודמת הפוגעת באינטרס הציבורי.

27. מן העובדות שהוכחו בהליך פלילי לפני בית משפט השלום נתגלתה עבירת פשע שאינה בסמכות העניינית.

מה הדין?

- א. בית משפט השלום יעביר את העניין לבית משפט מחוזי, והאחרון ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה ויהא רשאי לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.
- ב. בית משפט השלום יעביר את העניין לבית משפט מחוזי, ועל בית המשפט המחוזי לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.
- ג. בית משפט השלום ימשיך לדון בעניין כאילו הוקנתה לו הסמכות מלכתחילה, אך לא יוכל להטיל עונש מעבר לסמכות הנתונה לבית משפט השלום.
- ד. בית משפט השלום יעביר את העניין לבית המשפט המחוזי, אולם בהסכמת התביעה יהיה רשאי להמשיך ולדון בו, אך לא יוכל להטיל עונש מעבר לסמכות הנתונה לבית משפט השלום.

28. מהו הדין לעניין זכותו של נפגע עבירת מין לקבל מידע אודות החלטת שינוי עילת סגירת התיק?

- א. אין חובה לעדכן את נפגע העבירה, ואין לו זכות להגיש ערר על ההחלטה.
- ב. אין חובה לעדכן את נפגע העבירה, אך יש לו זכות להגיש ערר על ההחלטה.
- ג. יש חובה לעדכן את נפגע העבירה, ויש לו זכות להגיש ערר על ההחלטה.
- ד. יש חובה לעדכן את נפגע העבירה, ויש לו זכות להגיש ערר על ההחלטה, כאשר מדובר בהקלה בעילת סגירת התיק לחוסר אשמה.

29. חברת "גלובוטק" היא תאגיד בין-לאומי המפעיל פלטפורמת מסחר מקוונת, שבאמצעותה צרכנים ישראלים רוכשים מוצרים ושירותים. בתנאי השימוש באתר החברה נקבע כי כל מחלוקת תידון לפי דיני מדינת מוזמביק. צרכן פרטי ישראלי, מר רן לוי, גילה כי באתר הישראלי שלה בעברית החברה אינה מציגה את המחירים כשהם כוללים מע"מ, חובה שהיא קוגנטית לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי. רן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בישראל נגד "גלובוטק" בטענה להפרת החוק המקומי. החברה טענה כי בהתאם לתניית ברירת הדין בתנאי השימוש, יש להחיל את דיני מוזמביק, ולכן יש לדחות את בקשת האישור.

מה הדין?

- א. בית המשפט יאכוף תניית ברירת דין זר, ללא קשר למעמד הצרכן או לתוכן ההסכם.
- ב. בית המשפט לא יאכוף תניית ברירת דין זר כאשר הדין הזר שונה מהדין המקומי.
- ג. בית המשפט לא יאכוף תניית ברירת דין זר אם היא פוגעת בזכויות קוגנטיות של הצרכן על פי הדין המקומי.
- ד. בית המשפט לא ידון בתובענה כאשר יש תניית ברירת דין זר.

30. שמעון הועמד לדין בגין מעשה אלימות שביצע בראובן בעת ששהו בביתו של שמעון. באותה עת הייתה אימו של שמעון אף היא בבית. התביעה כללה את האם ברשימת עדי התביעה, והודעתה במשטרה הוגשה לבית המשפט בהסכמת הצדדים. התביעה טוענת שאין לקבל את גרסת האם. שמעון טוען כי לאור היותה עדת תביעה ולאור הגשת הודעתה במשטרה בהסכמה, התביעה אינה יכולה לטעון נגד עדותה.

מה הדין?

- א. למרות היותה ברשימת עדי התביעה ולמרות הגשת הודעתה במשטרה בהסכמה, רשאית התביעה לטעון נגד עדות האם בבית המשפט ונגד האמור בהודעתה במשטרה.
- ב. התביעה רשאית לטעון נגד עדות האם בבית המשפט, אך לא נגד האמור בהודעתה במשטרה שהוגשה בהסכמה.
- ג. התביעה רשאית לטעון נגד הודעת האם במשטרה, אך אינה רשאית לטעון נגד עדותה בבית המשפט.
- ד. התביעה אינה רשאית לטעון נגד עדות האם בבית המשפט, וכן אינה רשאית לטעון נגד האמור בהודעתה במשטרה.

31. איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכון את השפעת הקביעה לגבי החלטה שיפוטית של רשם (שאינו בכיר) של בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי שהינה "פסק דין" או "החלטה אחרת" על אופן הערעור עליה?

- א. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה בזכות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה ברשות לערכאה גבוהה יותר.
- ב. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה ברשות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה ברשות לערכאה שבה הוא משמש רשם.
- ג. אם ההחלטה תסווג כפסק דין הערעור עליה בזכות לערכאה גבוהה יותר, ואם תסווג כהחלטה אחרת הערעור עליה בזכות לערכאה שבה הוא משמש רשם.
- ד. אם מדובר ברשם בית משפט השלום, הערעור על כל סוג של החלטה הוא בזכות לבית המשפט המחוזי. אם מדובר ברשם של בית המשפט המחוזי, הערעור על פסק דין הוא ברשות לבית המשפט העליון, והערעור על החלטה אחרת הוא ברשות לבית המשפט שבו הוא משמש רשם.

32. להלן 3 החלטות: החלטה המוחקת ערעור עקב אי-הגשה במועד (החלטה א'), החלטה המוחקת ערעור עקב אי-הפקדת ערובה (החלטה ב'), החלטה המוחקת ערעור עקב אי-תשלום האגרה (החלטה ג').

איזה מבין המשפטים הבאים מבטא נכון את מעמדן של החלטות אלה?

- א. החלטה א' היא פסק דין, ואילו החלטות ב' ו-ג' הן "החלטה אחרת".
- ב. החלטות א' ו-ב' הן פסק דין, ואילו החלטה ג' היא "החלטה אחרת".
- ג. כל 3 ההחלטות הן פסק דין מאחר שמדובר בערעור.
- ד. כל 3 ההחלטות הן "החלטה אחרת" אף שמדובר בערעור.

33. שרה התמנתה לאחרונה לרשמת הוצאה לפועל. בתיק מסוים לא בדקה שרה את העובדות כפי שצריכה הייתה לעשות, הניחה הנחות לא מבוססות, ואפילו התעלמה בכוונה מלשון החוק והתקנות. החלטה זו גרמה נזק גדול לזוכה, והוא החליט להגיש תביעה נזיקית נגד הרשמת וגם נגד רשות האכיפה והגבייה (להלן: רשות האכיפה).

מה הדין?

- א. הזוכה יוכל להצליח בתביעה נגד הרשמת ורשות האכיפה אך ורק אם יוכיח שהרשמת פעלה בזדון.
- ב. לרשמי הוצאה לפועל חסינות בגין פעילות שבוצעה במסגרת תפקידם, אבל ניתן לתבוע את רשות האכיפה אם הרשם פעל בזדון.
- ג. חוק ההוצאה לפועל מעניק חסינות לרשמי הוצאה לפועל, ולכן לא ניתן לתבוע את הרשמת, ומאחר שאין אחריות מדיני השליחות, גם לא את רשות האכיפה.
- ד. ניתן לתבוע את הרשמת אך ורק אם פעלה בזדון. היה והתביעה תידחה, נותר לנפגע לתבוע את רשות האכיפה.

34. נגד פנחס מתנהל תיק הוצאה לפועל. פנחס הוכר כחייב משלם על פי צו התשלומים. לאחרונה מתקשה פנחס לעמוד בתשלומים החודשיים, ומזה חודשיים מפגר בתשלומים החודשיים. פנחס קיבל הודעה מלשכת ההוצאה לפועל שהרכב המעוקל יועמד למכירה אם לא ישלם את מלוא החוב. פנחס חושב שיש כאן טעות ולא ייתכן שייקחו ממנו את הרכב.

האם הוא צודק?

- א. פנחס טועה. גם אם חייב מוכרז כחייב משלם על פי צו תשלומים ניתן לעקל את רכבו ובהמשך להעמידו למכירה.
 - ב. פנחס טועה. פיגור בשני תשלומים מאפשר לזוכה לחדש הליכי עיקול ומימוש רכב.
 - ג. פנחס צודק משום שרק פיגור ב-6 תשלומים רצופים ממועד ההכרה כחייב משלם מאפשר לבטל את המעמד של חייב משלם.
 - ד. פנחס צודק משום שנדרש פיגור ב-3 תשלומים בשנה ממועד ההכרה כחייב משלם כדי לאפשר לבטל את המעמד של חייב משלם.
-

35. גלעד קיבל הלוואה מובטחת במשכנתה מאת הבנק. גלעד חדל לשלם את תשלומי המשכנתה, והבנק פתח בהליכים למימוש הדירה. בהתאם לחוק, פתח הבנק את תיק ההוצאה לפועל רק על בסיס החוב שנצבר עד למועד פתיחת התיק, אבל גלעד יודע שאין ביכולתו להחזיר את ההלוואה ובסופו של דבר הדירה תמומש. גלעד סבור כי עדיף שהוא ימכור את הדירה בעצמו במקום להזדקק להליכי כינוס נכסים.

עד מתי רשאי גלעד לבקש מן הבנק לאפשר לו למכור את הדירה בעצמו בלי כונס נכסים?

- א. גלעד צריך היה להגיש בקשה זו אחרי קבלת התראה מן הבנק ולפני שהבנק פתח תיק הוצאה לפועל. לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל, האפשרות העומדת לפניו היא רק לשלם את החוב, ואם לאו, הדירה תמומש על ידי כונס נכסים.
- ב. גלעד רשאי לבקש למכור את הדירה בעצמו בתוך 20 ימים ממועד שהומצאה לו האזהרה על פתיחת הליכי ההוצאה לפועל.
- ג. אם גלעד מעוניין למכור את הדירה בעצמו עליו להודיע על כך לבנק דרך לשכת ההוצאה לפועל מיד עם מינוי כונס נכסים.
- ד. כל עוד המכירה לא בוצעה ורשם ההוצאה לפועל לא אישר את מכירת הנכס, רשאי גלעד לבקש למכור את הדירה בעצמו.

36. מהם התנאים שחוק ההוצאה לפועל קובע כדי לאפשר הוצאת מיטלטלין מעוקלים מביתו של החייב שמשמשים אותו לעסקו?

- א. שווי המיטלטלין הוא לפחות 2,500 ש"ח וחלפו לפחות 21 ימים ממועד האזהרה.
- ב. שווי המיטלטלין הוא לפחות 5,000 ש"ח וחלפו לפחות 6 חודשים ממועד האזהרה.
- ג. גובה החוב הוא לפחות 5,000 ש"ח וחלפו לפחות 90 ימים ממועד האזהרה.
- ד. גובה החוב הוא לפחות 2,500 ש"ח וחלפו לפחות 6 חודשים ממועד האזהרה.

37. חברת "המנקה" בע"מ וחברת "ניקיון לכל" בע"מ השתתפו במכרז שערכה עיריית תל אביב לאספקת שירותי ניקיון. חברת "המנקה" בע"מ הציעה את שירותיה תמורת 2,000,000 ש"ח, ואילו חברת "ניקיון לכל" בע"מ הציעה את שירותיה תמורת 2,200,000 ש"ח. בסופו של דבר זכתה במכרז חברת "ניקיון לכל" בע"מ. חברת "המנקה" בע"מ מעוניינת להשיג על הפסדה במכרז.

מה עליה לעשות?

- א. להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
- ב. להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
- ג. להגיש ערר לבית משפט לעניינים מקומיים תל אביב-יפו.
- ד. להגיש תביעה כספית לבית משפט השלום.

38. יורם נפל בעת הליכתו על המדרכה בעיר רמת גן לאחר שנתקל במכסה של בור ביוב שבלט כלפי חוץ באופן לא תקני. כתוצאה מהנפילה שבר יורם את צוואר הירך. יורם מעוניין להגיש תביעה נזיקית נגד עיריית רמת גן.

להיכן עליו להמציא את כתב התביעה?

- א. ללשכת מנכ"ל העירייה.
- ב. ללשכת ראש העיר או מנכ"ל העירייה.
- ג. ללשכת מנכ"ל העירייה או למשרד היועץ המשפטי של העירייה.
- ד. ללשכת ראש העיר או למשרד היועץ המשפטי של העירייה.

39. לפני שנה הגיש עו"ד כחל תביעה אזרחית עבור אורי, בכיר בעולם הפשע. זה זמן מה מביע אורי חוסר שביעות רצון מייצוגו של עו"ד כחל, ולאחרונה אף הטיח בו כי הוא רמאי ונוכל והוא ידאג לטפל בו. עו"ד כחל הנפחד מעוניין להתפטר מייצוגו של אורי.

מה הדין?

- א. עו"ד כחל רשאי להודיע לאורי על התפטרות מייצוג, וממועד ההודעה ואילך הוא רשאי להפסיק לייצגו.
- ב. על עו"ד כחל להודיע לאורי על התפטרות מייצוגו ולתת לאורי שהות של 30 יום למציאת עו"ד חלופי.
- ג. בנסיבות המיוחדות שתוארו בשאלה רשאי עו"ד כחל להתפטר מייצוג באמצעות הודעה לבית המשפט, ללא צורך באישור בית המשפט.
- ד. עו"ד כחל רשאי להפסיק את הייצוג ברשות בית המשפט בלבד.

40. מוריאל ומשה הם בני דודים אשר הקימו עסק משותף למיצים טבעיים. לאחר 3 שנים מעוניינת מוריאל לתבוע את משה בסכום של 350,000 ש"ח בטענה כי במסגרת העבודה המשותפת העלים ממנה הכנסות מהעסק.

מה הדין?

- א. יש להגיש את התביעה בבית משפט השלום.
 - ב. יש להגיש את התביעה בבית משפט לענייני משפחה.
 - ג. יש להגיש את התביעה בבית הדין לעבודה.
 - ד. יש להגיש את התביעה בבית המשפט המחוזי.
-